رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠٧٧ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٣٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٨هـ

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - امتناع عن النزع - الجزء الباقي من العقار المنزوع - عدم تشكيل اللجنة المختصة بتقدير الانتفاع بالجزء الباقي - عيب مخالفة النظم واللوائح - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن نزع الجزء الباقي وغير المستفاد من عقارهم المنزوع - تضمن النظام أنه إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار، وكان الجزء الباقي يتعذر الانتفاع به فتقدر قيمة كامل العقار، على أن يكون تقدير الانتفاع بالجزء الباقي من قبل اللجنة المختصة - امتناع المدعى عليها عن تشكيل اللجنة المختصة للوقوف على عقار المدعين وتقدير مدى إمكانية الانتفاع بالجزء الباقي من عدمه ليس له مستند نظامي، ويعد معيباً بمخالفة تطبيق القاعدة النظامية على الواقعة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المواد (٧، ١١، ١٢) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

- البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، بشأن تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤١/٨/٤هـ جاء فيها: أن المدعى عليها قامت بنزع مسار أبراج الخط الهوائي (جهد ١٣٢.ك.ف) بأرض موكليه، والذي يربط المحطة رقم (٨٨٣٨) بالمحطة رقم (٩٠٢٥) الواقعتين بمحافظة الرس بمنطقة القصيم بموجب القرار الوزاري رقم (١/٥٤٤) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ، والمنزوع من داخل ملك موكليه المملوك لهما بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، حيث تم نزع مساحة (٣٤٩٤,٢٢) متر مربع، وقد تبقى جزء بين المنزوع والطريق لم تقم المدعى عليها بنزعه، وحدوده وأطواله كما يلي: من الشمال: حرم مسار الشركة السعودية للكهرباء بطول (١٤٦,٨١) متر. ومن الجنوب: طريق دائري محافظة الرس عرض (١٠٠) متر بطول (١٤٩,٩٤٧) متر. ومن الشرق: مزرعة (...) بطول (٨,٧٢) متر. ومن الغرب: مزرعة ورثة (...) بطول (١٩,٠٦) متر، والمساحة الكلية (١٨٦٨,٠٢) متر مربع. ويذكر بأن الجزء التي تبلغ مساحته (١٨٦٨,٠٢) متر مربع لا يمكن الاستفادة منه إطلاقاً. ويذكر وكيل المدعين بأنه تم التقدم بدعوى

أمام المحكمة الإدارية بالرياض، وصدر الحكم من الدائرة العشرين في تلك الدعوى رقم (٣٢٦٤) لعام ١٤٤١هـ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، وجاء بموضوع الحكم أن الصفة تنعقد ضد وزارة الطاقة، كون وزيرها هو المشرف على مرفق الكهرباء. ويذكر بأنه تم تقديم تظلم إلى وزير الطاقة بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ، ولم ترد إفادة بشأن هذا الموضوع، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بنزع الجزء المتبقي وغير المستفاد من أرض موكليه. وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بنزع الجزء المتبقي وغير المستفاد من أرض موكليه. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلةً لتقديم الرد، ومن ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين، تضمنت: أنه لم يقدم وكيل المدعين ما يثبت بأن الجزء المتبقي لا يمكن الانتفاع به، خلاف الأصل وهو أن المساحة المتبقية مستفاد منها، وفي ذلك نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة (٣) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، على أن: "تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة

من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية.."، كما أن اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ نصت في الفقرة (٢/٥) من المادة الثامنة عشرة على أن تتولى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة والجهة صاحبة المشروع تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به، مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة في حالة كون الأرض زراعية، ولا يخفى أن تقدير مدى قابلية الجزء للاستفادة منه من عدمه لا يخضع لرأي مالك الأرض ورغبته بل يخضع لمعايير وضوابط فنية نظامية لابد من مراعاتها للحفاظ على مصلحة مالك الأرض ومصلحة الجهة صاحبة المشروع على حد سواء وعدم الشطط في الميل لمصلحة طرف دون الآخر. ويذكر بأن الإجراءات التي تمت من قبل صاحبة المشروع (الشركة السعودية للكهرباء) إجراءات سليمة وصحيحة وفيها مراعاة للأوامر السامية والأنظمة المرعية، مضيفاً بأن الأوامر السامية الكريمة الصادرة بخصوص اللجان ومن ضمنها الأمر السامي رقم (١٢٩٥١) وتاريخ ١٤٠٠/٥/٢٢هـ، تضمن عدم المغالاة بالأسعار، وتأكيداً لذلك صدر الأمر السامي رقم (٤٨٤٤/م) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٣هـ القاضي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن تكون تقديرات الأراضي التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة عادلةً ووفقاً للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتباراتها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة. كما صدر الأمر السامي رقم (٣٧٧٧٩) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ القاضي بالتأكيد على مندوبي

الجهات في لجان التقدير بالتقيد التام بأن تكون التقديرات عادلةً ووفقاً للأسعار العادلة ومسببةً، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها المحافظة على المال العام. وبناءً عليه فإنه لا يقبل ما يخالف الأنظمة والتوجيهات السامية والتي تحرص على حفظ المال العام وعدم الإضرار وتكون على أسس ومعايير نظامية وواقعية وفنية. ويذكر ممثل المدعى عليها بأن المساحة المراد التعويض عنها تساوي ثلاثة أضعاف الجزء المنزوع، ومن غير المنطق والمعقول أن هذه المساحة لا يمكن الاستفادة منها زراعياً مع وجود طريق من الجهة الشمالية، لاسيما وأن الشركة لا تمانع من المرور تحت مسار الكهرباء ولا تعتبر المسار فاصلاً بين المواطن والطريق، وهو ما يعني أن الشركة غير ملزمة بالتعويض في هذه الحالة. ويذكر ممثل المدعى عليها بأن المساحة المتبقية بعد النزع للمسار الكهربائي ثلاثة أضعاف الجزء المنزوع، ويوضح ذلك الرفع المساحي الذي سبق تقديمه أمام الدائرة. ويذكر بأن قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ نظم تجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بصكوك شرعية، ومن ضمن هذه الأراضي الزراعية التي يسمح بفرزها وإفراغها ويمكن الاستفادة منها، ما جاء في الفقرة (د) بما نصه: "الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسية معتمدة، أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير". ويذكر بأن هذه النصوص توضح مخالفة ما ذهب إليه عضوا اللجنة في البلدية والزراعة، خاتماً مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. ثم قدم وكيل المدعين مذكرةً

عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، مفادها: أن مسار أبراج الخط الهوائي قد قسم أرض موكليه إلى ثلاثة أجزاء، جزء به مسار أبراج الخط الهوائي ومساحته (٣٤٩٤,٢٢) متر مربع، وجزء آخر مساحته (١٨٦٨,٠٢) متر مربع، وهو الجزء غير المستفاد منه وهو موضوع هذه الدعوى، والجزء الثالث مساحته تزيد على أكثر من (١٢,٠٠٠) متر مربع تقريباً، وهذا لم يطلب موكليه بنزعه وليس له علاقة بموضوع الدعوى. ويذكر بأن ما يدفع به ممثل المدعى عليها بأن الشركة تسمح للمدعين باستخدام الأرض التي تحت مسار أبراج الخط الهوائي غير صحيح، ولا يقبل أن يستخدم شخص أرضاً للبناء عليها مستقبلاً وبها خط هوائي ملك للدولة، خاتماً مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بنزع الجزء غير المستفاد منه ومساحته (١٨٦٨,٠٢) متر مربع، وتقدير سعر تلك المساحة. وفي جلسة هذا اليوم ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قام بتقديم مذكرة الدفاع الأولى لهذه الدعوى، وذكر وكيل المدعين بأنه قام بتقديم رده على مذكرة ممثل المدعى عليها، وطلب ممثل المدعى عليها مهلةً للرد على مذكرة وكيل المدعين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعين يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بنزع الجزء المتبقي وغير المستفاد من أرض موكليه؛ وعليه فإن حقيقة دعوى

المدعين هي الطعن على قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ؛ لذا فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه". وأما من الناحية الشكلية لقبول الدعوى؛ فإن هذه الدعوى تُعَدُّ من قبيل دعاوى الطعن في القرارات السلبية التي استقر قضاء ديوان المظالم على عدم التقيُّد فيها بالمدد الواردة في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ؛ وعليه تكون هذه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن

صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وبما أن البند الثالث من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ نص على أنه: "دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها، كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات، على أن يصدر قرار نزع الملكية -وفقاً لهذا النظام- من الوزير المشرف على المرفق العام، وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك، وأن تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل ما يلزم لتنفيذ ذلك"؛ وعليه فإن الدعوى مقامة على ذي صفة. أما عن موضوع الدعوى، ولما كان الثابت أن تطبيق القاعدة النظامية مرهون بتحقق حالة واقعية على نحوٍ معين يبرر تطبيق القاعدة النظامية عليها، فإذا تخلفت هذه الواقعة أو لم تستوفِ الشروط التي يتطلبُها المنظم كان القرار حينئذٍ مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية، وأيضاً عيب السبب والذي يعود بتطبيقاته إلى انعدام الواقعة أو عدم استيفائها للأوضاع النظامية، وهو ما أكدته الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم من أن الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية يعد مرجعاً من مراجع الطعن في القرارات الإدارية النهائية. وفي هذه الدعوى ولما كان قرار المدعى عليها بالامتناع عن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥)

وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، لاستكمال إجراءات النزع للجزء المتبقي البالغ مساحته (١٨٦٨,٠٢) متر مربع، من عقار المدعين المملوك لهما بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، وبما أن المادة -سالفة الذكر- نصت على أنه: "تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي: أولاً: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم، وهم: ١-مندوب من الجهة صاحبة المشروع. ٢-مندوب من وزارة العدل. ٣-مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٤-مندوب من وزارة الداخلية. ٥-مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل -بالإضافة إلى ذلك- توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيماً عليه"، كما نصت المادة (١١) من ذات النظام على أنه: "إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي: ١-تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام على هذه المساحة إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلًا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة

في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي من البناء. ٢-تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هدم الجزء الباقي من البناء. ٣-تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء. ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية، وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه"، كما نصت المادة (١٢) من ذات النظام على أنه: "إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق"؛ وعليه وحيث إن الدائرة وهي في معرض تحققها من الواقعة محل التطبيق وهي امتناع المدعى عليها عن اتخاذ الإجراءات النظامية لاستكمال إجراءات النزع للجزء المتبقي البالغة مساحته (١٨٦٨,٠٢) متر مربع على عقار المدعين المملوك لهما بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ يتبين لها أن

امتناع المدعى عليها ليس له ما يسنده من النظام، إذ أن تشكيل لجنة للوقوف على العقار محل الدعوى وتقدير مدى الانتفاع من الجزء المتبقي من عدمه من الأهمية بمكان ووفقاً لما تضمنته النصوص النظامية المشار إليها أعلاه بإلزام الجهة صاحبة المشروع بتشكيل لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع، وما تضمنته النصوص النظامية المشار إليها أعلاه بأن تقدر قيمة كامل العقار إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء. ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية. وما تضمنته النصوص النظامية المشار إليها أعلاه بأنه في حال اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق؛ الأمر الذي يكون معه قرار المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية في المواد المشار إليها أعلاه معيباً بعيب مخالفة تطبيق القاعدة النظامية على الواقعة، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المختوم به أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الطاقة السلبي المتضمن الامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ على العقار المملوك لـ(...) و(...) بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.